

1501014-10.2021.8.26.0583

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cibele Carrasco Rainho Novo

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/05/2022

... não saber se o acusado praticava o tráfico de entorpecentes, sabendo, apenas, que ele era usuário de drogas.

Por seu turno, o acusado, em seu interrogatório judicial (fls. 185/186), espontaneamente, confessou a prática do crime de tráfico de entorpecentes, enfatizando que vendia para sustentar seu vício, percebendo em média a quantia de duzentos reais pela ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

2ª Vara Criminal

Avenida Coronel José Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

1501014-10.2021.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501014-10.2021.8.26.0583

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO VITOR CONCEIÇÃO CANDIDO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cibele Carrasco Rainho Novo

VISTOS.

JOÃO VITOR CONCEIÇÃO CANDIDO, qualificado nos autos (fls. 28), foi denunciado pela prática do delito tipificado no artigo 33, "caput" c.c. o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06 e com o artigo 61, inciso II, alínea "j" do Código Penal, porque, segundo a narrativa contida na peça acusatória (fls. 03/05), no dia 30 de novembro de 2021, por volta das 22 horas, na rua Souza Caldas, nº 1.478, Parque dos Pinheiros, na cidade de Álvares Machado, nesta comarca, juntamente com a adolescente Ana Beatriz Alves de Oliveira, nascida em 1º de setembro de 2004, então com 17 anos de idade, a quem ao menos facilitou a corrupção, previamente associados, guardavam, transportavam e ofereciam à venda, para fins de tráfico, 09 (nove) invólucros plásticos contendo 3,2g (três gramas, dois decigramas) da substância "Erytroxylum coca", em forma petrificada, mais conhecida por "crack", 02

(duas) porções de “Cannabis sativa L”, vulgarmente conhecida por “maconha”, contendo 6,5g (seis gramas, cinco decigramas), substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Durante a fase de inquérito, providenciou-se a confecção e juntada do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 06/07), Termos de depoimentos/declarações das testemunhas (fls. 08/09, 10/11 e 12/13), Termo de interrogatório (fls. 14), Boletim de Ocorrência (fls. 16/19), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 20/21), Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (fls. 22), Fotografias dos entorpecentes apreendidos (fls. 23, 24, 25 e 27), cópia do documento de identidade civil (RG) do acusado (fls. 34/35), Folha de Antecedentes (fls. 38/42) e Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 43/46).

Realizou-se Audiência de Custódia (Termo a fls. 52/58), ocasião em que houve a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, com a expedição do respectivo mandado (fls. 59/60), devidamente cumprido (fls. 62/63), seguindo-se da juntada do Relatório Final do Inquérito Policial (sob o nº 2325883/2021 – fls. 81/84), do Laudo de Exame Químico-Toxicológico realizado nas peças relacionadas ao crime (fls. 85/87) e Laudo Definitivo - Exame Químico-Toxicológico (fls. 88/90).

Oferecida a denúncia (fls. 03/05), o réu foi notificado (certidão a fls. 116) e, após a juntada aos autos da Certidão de Nascimento da adolescente envolvida nos fatos (fls. 113) e a análise e manutenção de sua prisão preventiva, nos termos do art. 316, § único do CPP (fls. 120), por meio de Defensor dativo (fls. 120), ofertou resposta (fls. 124/128), tendo a peça acusatória, após a manifestação do Órgão Ministerial (fls. 133), sido recebida em 04.03.2022 (fls. 134).

Após a citação do acusado (fls. 180), o qual constituiu Patrona (fls. 158/159 e 160), que peticionou nos autos (fls. 162/163), realizou-se audiência de instrução, debates e julgamento (Termo a fls. 185/186), procedendo-se, por gravação audiovisual, à inquirição de cinco testemunhas e ao ato de interrogatório.

O Ministério Público, em memoriais finais (fls. 203/213), pugnou pela condenação do acusado, nos termos da denúncia e, no que tange a dosimetria da pena, pela imposição da reprimenda base no mínimo legal, o reconhecimento da reincidência e da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, pela impossibilidade da concessão da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º do mesmo diploma legal, pela fixação do regime fechado, pela inaplicabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e da suspensão condicional da pena, pela fixação do valor do dia multa no mínimo legal, terminando por ressaltar que não restou configurada a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “j” do Código Penal.

De seu turno, a Defesa, em memoriais finais (fls. 188/198 e 217), pugnou pela fixação da pena base no mínimo legal, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pelo afastamento da agravante da corrupção de menor e da causa de aumento de pena prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j” do Código Penal, bem como, pela fixação do regime inicial aberto ou semiaberto e o compute do tempo em que se encontra preso preventivamente (detração).

É a síntese do necessário.

Passo a fundamentar e decidir.

Constato que o processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar e, estando presentes as condições da ação penal e os pressupostos processuais, imperioso o julgamento do mérito.

E no mérito, procede a pretensão acusatória, eis que demonstrada a autoria e materialidade do delito imputado, face ao Auto de Prisão em Flagrante (fls. 06/07), Termos de depoimentos/declarações das testemunhas (fls. 08/09, 10/11 e 12/13), Termo de interrogatório (fls. 14), Boletim de Ocorrência (fls. 16/19), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 20/21), Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (fls. 22), Fotografias dos entorpecentes apreendidos (fls. 23, 24, 25 e 27), Laudo de Exame Químico-Toxicológico realizado nas peças relacionadas ao crime (fls. 85/87) e Laudo de Exame Químico-Toxicológico (fls. 88/90), Certidão de Nascimento da adolescente (fls. 113) e prova oral, colhida sob o crivo do contraditório (fls. 185/186).

Vejamos.

Por primeiro, incontroverso nos autos, à vista do Laudo de Exame Químico-Toxicológico elaborado (fls. 88/90), tanto a natureza entorpecente das substâncias apreendidas em posse do réu e em sua residência (Auto de Exibição e Apreensão a fls. 20/21), uma vez que "...DETECTADA presença da substância COCAÍNA" e "...DETECTADA presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC)", quanto as suas quantidades ("Massa Líquida: 3,2 grama(s)" e "Massa Líquida: 6,5 grama(s)").

Por segundo, no que tange à propriedade e destinação das aludidas drogas, diante das provas colhidas e circunstâncias dos fatos, evidencia-se que estas pertenciam ao réu e se destinavam ao tráfico ilícito de entorpecentes, figura prevista no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06.

Isto porque, em harmonia com o depoimento prestado na fase policial (fls. 08/09), a testemunha Andrews Markus Bratifisch, policial civil, em Juízo (fls. 185/186), narrou que, após aportarem, na delegacia DISE, várias denúncias de tráfico de drogas, realizaram diligências no local das denúncias (captação de imagens), sendo que, no dia anterior aos fatos (29 de novembro), ao realizarem a abordagem da dupla denunciada, o acusado conseguiu empreender fuga, recebendo, na data dos fatos (30 de novembro), informações de que o acusado, junto com sua namorada, teria se deslocado para sua residência, na cidade de Álvares Machado, e que chegaria um veículo ("uber") para ele realizar uma venda.

Informou a referida testemunha policial, também, que, diante das informações, se posicionaram no local e, no momento em que o acusado e sua namorada adentraram ao veículo, realizaram a abordagem, tendo sido encontrado porções de cocaína e, com a autorização do acusado, em revista na sua residência, mais entorpecentes.

Relatou, outrossim, que na primeira diligência (dia anterior aos fatos) o acusado foi flagrado realizando a venda, tendo sido encontrado dinheiro e drogas na casa de seu pai e na casa da Ana Beatriz, namorada do indivíduo que era o dono da "biqueira", que seria do acusado, informando, após questionado, que tanto a namorada do acusado (adolescente), como a outra mulher (Ana Beatriz), tinham a função de avisar a movimentação.

No mesmo sentido e em simetria com o depoimento da testemunha Andrews, a testemunha Cezar Naim de Oliveira Wehbe, policial civil, em Juízo (fls. 185/186), confirmou sua versão apresentada na fase policial (fls. 10/11), elucidando que, anteriormente, prenderam um vizinho do pai do acusado, por tráfico de drogas e, com a prisão, receberam informações de que o acusado havia assumido a traficância no local, enfatizando que, na data dos fatos, no momento da abordagem do veículo, o acusado havia adentrado com sua namorada, tendo sido localizado em sua posse, no short, vestido por baixo da calça, vários saquinhos "zips" contendo "cocaína" e, ainda, dentro da residência do acusado, porções de maconha e outros apetrechos - faca, papel filme e vários saquinhos "zips", os quais idênticos aos que estavam na posse do acusado com "cocaína" -.

De sua vez, a testemunha Ana Beatriz Alves de Oliveira, companheira do acusado, em Juízo (fls. 185/186), relatou que o acusado vende entorpecentes para manter o seu vício, tendo começado a traficar há aproximadamente quatro ou cinco meses, informando, ainda, que não o ajudava, mas estava sempre com ele e que não o deixava sozinho.

No mesmo sentido, a testemunha Carlos Alberto Paes Candido, pai do acusado, durante sua inquirição judicial (fls. 185/186), relatou que o acusado é viciado em drogas e vendia entorpecentes para manter o vício.

A testemunha Bruna Fernanda Conceição Candido, irmã do acusado, em Juízo (fls. 185/186), informou não saber se o acusado praticava o tráfico de entorpecentes, sabendo, apenas, que ele era usuário de drogas.

Por seu turno, o acusado, em seu interrogatório judicial (fls. 185/186), espontaneamente, confessou a prática do crime de tráfico de entorpecentes, enfatizando que vendia para sustentar seu vício, percebendo em média a quantia de duzentos reais pela traficância.

Somado a isso, nota-se que a forma como a droga estava acondicionada e a quantidade, quais sejam, 09 (nove) porções, em embalagens semelhantes (saquinhos tipo zip), aptas para venda (na posse do acusado), além de duas porções de maconha, embaladas em papel filme, suficiente para a confecção de várias porções individuais (fls. 20/21 – Auto de Exibição e Apreensão; fls. 23, 24, 25 e 27 – fotografias das drogas), assim como, os apetrechos apreendidos – rolo de filme plástico, parcialmente consumido, uma faca de mesa com resquícios de entorpecentes (Laudo a fls. 85/87) e um pacote de saquinhos tipo zip, iguais aos utilizados na embalagem da cocaína apreendida –, constituem fortes indicativos do propósito de comercialização.

Portanto, diante desse contexto, apresentando-se demonstradas, com robustez, a materialidade e a autoria da figura disposta no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, e ausentes excludentes da ilicitude e da culpabilidade, de rigor se impõe a condenação do réu.

Por consequência, inviável a desclassificação do fato para o descrito no artigo 28 da Lei de Drogas.

Outrossim, observo estar configurada a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI da Lei nº 11.343/06 (“sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação”), posto que, além dos relatos apresentados pelos policiais civis (testemunhas), especialmente do policial Andrews, o qual informou que a função da adolescente Ana Beatriz Alves de Oliveira (fls. 113) era a de avisar a movimentação, no momento da apreensão, estava ela junto com o acusado, o qual foi flagrado com o entorpecente, dentro do veículo, fortificando as denúncias recebidas pelos policiais, no sentido que ocorreria a venda através do veículo.

Aliás, a própria adolescente (fls. 113), durante sua inquirição em Juízo (fls. 185/186), informou que sempre estava junto com o acusado e que não o deixava sozinho, ou seja, estava completamente envolvida na dinâmica do tráfico de drogas realizado pelo acusado.

Nesse quadro, passo à dosimetria da pena, observando o sistema trifásico de fixação (art. 68 do Código Penal).

À vista das circunstâncias dispostas nos artigos 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/06, bem como, das Certidões e Folha de antecedentes criminais

carreadas (fls. 38/42 e 43/46), observo que a anotação criminal ostentada pelo réu caracteriza reincidência, a ser sopesada adiante.

Assim sendo, aplico-lhe a pena em seu patamar mínimo, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Por falta de elementos sobre a capacidade financeira do réu, o valor unitário do dia-multa deve ser fixado no mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria da pena, observo que o réu confessou, espontaneamente, a prática do crime (art. 65, III, "d", CP), mas, de outro lado, é reincidente (art. 61, I, CP), haja vista sua condenação no Processo de conhecimento nº 0001049-95.2017.8.26.0482 (fls. 43/44).

Em obediência ao artigo 67 do Código Penal, e ressaltando entendimento anterior diverso, a reincidência ostenta natureza preponderante, devendo a pena aproximar-se do limite indicado por ela.

Nesse sentido, transcrevo ementa de recente julgamento proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

"FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA - PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA, REDUÇÃO DA PENA-BASE, COMPENSAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REDUÇÃO PELA TENTATIVA NA FRAÇÃO MÁXIMA - PARCIAL ACOLHIMENTO - ESCALADA DEMONSTRADA PELA PROVA TESTEMUNHAL - PENA-BASE REDIMENSIONADA - REINCIDÊNCIA É CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE - INVIÁVEL A REDUÇÃO MÁXIMA PELA TENTATIVA - ITER CRIMINIS QUASE TOTALMENTE PERCORRIDO - REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO - SUBSTITUIÇÃO DE PENA INCABÍVEL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO."

(negritei)

(Apelação Criminal 0001900-66.2017.8.26.0537; Relator (a): AMARO THOMÉ; 9ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 28/03/2019).

Ademais, como pontuado sensatamente pelo órgão Ministerial (fls. 203/213), não há de se reconhecer a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j" do Código Penal, em razão da inexistência, considerada a data dos fatos (30.11.2021), de provas quanto ao nexó causal entre a prática do crime e a calamidade pública.

Assim sendo, diante da preponderância da reincidência face a confissão, agravam-se as penas em 1/6 (um sexto), passando-as para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase do cálculo, presente, conforme já enfatizado, a causa de aumento capitulada no art. 40, inciso VI da Lei nº 11.343/06, elevam-se as penas em 1/6 (um sexto), passando-as para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Não se aplica a redução de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, pois, como já pontuado, o réu é reincidente.

O regime inicial de cumprimento da pena corporal será o fechado, conforme dispõe a Lei nº 8.072/90, artigo 2º, bem como, o artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, haja vista o quantum da sanção e a reincidência.

Por não preencher requisitos subjetivos (reincidência na prática de crime doloso) e objetivo (quantum da sanção), o réu não faz jus à substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos (art. 44, CP), nem à suspensão condicional da pena (art. 77, CP).

Por todo o exposto, sem mais delongas, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva

deduzida na denúncia (fls. 03/05), para CONDENAR o réu JOÃO VITOR CONCEIÇÃO CANDIDO, qualificado nos autos (fls. 28), nascido aos 04.03.1998, natural de Presidente Prudente/SP, filho de Edilene Regina Conceição Candido e Carlos Alberto Paes Candido, RG nº 46.088.313/SP, pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput" c.c. o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, a cumprir a pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa no valor unitário mínimo legal.

Diante da gravidade concreta da ação, eis que, como é sabido, o tráfico, independentemente de sua modalidade, envolve pessoas que disseminam um vício nefasto, movidas pela cobiça e pelo enriquecimento ilícito, constituindo, ainda, delito que fomenta a maior parte dos crimes patrimoniais, notadamente os mais graves, de forma a exigir, por parte das Autoridades constituídas, resposta penal firme e a altura do mal que causam à sociedade e famílias, somado à constatação, repita-se, de que o réu é reincidente, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, impondo-se imperiosa, pois, especialmente para garantia da ordem pública e diante do perigo que implica a sua liberdade, a manutenção da prisão preventiva ("ex vi" art. 312 do CPP).

Recomende-se o réu, pois, no estabelecimento prisional em que se encontra.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais, condicionando a cobrança à melhora de sua condição econômica nos próximos cinco anos.

Indicando as circunstâncias do fato e apurações periciais procedidas (Laudo a fls. 85/87), que os objetos apreendidos (Auto a fls. 20/21) possuem relação com o tráfico de drogas, e sopesando o fato de tratar-se de bens inservíveis, autorizo a sua destruição.

Para controle, consigno que o réu é assistido por Defensor constituído (procuração a fls. 160).

Transitada em julgado, expeça-se guia de recolhimento, intime-se o réu para pagamento da multa, oficie-se para destruição dos objetos apreendidos (fls. 20/21), façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial e comunicações ao IIRGD e à Justiça Eleitoral e, oportunamente, arquivem-se os autos.

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Presidente Prudente, 05 de maio de 2022.

CIBELE CARRASCO RAINHO NOVO
Juíza de Direito Auxiliar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA